

bestemmingsplan

Landelijk Gebied West

1e herziening

Gemeente Stichtse Vecht



Planstatus: vastgesteld

Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BP|gwest1hrzLGB-VG02

Datum: 04-01-2018

Contactpersoon Buro SRO: dhr. mr. J.J. van Nuland

Kenmerk Buro SRO: SR150042

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Buro SRO
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht
030-2679198
www.buro-sro.nl

BTW nummer:	NL8187.16.071.B01
KvK nummer:	30232281
Rabobank rekeningnummer:	NL44.RABO.0142.1540.24
	t.n.v. Buro SRO B.V. te Utrecht

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Uitspraak Raad van State	5
Hoofdstuk 2 Inleiding	6
2.1 Aanleiding	6
2.2 Ligging plangebied	6
2.3 Geldend plan	7
2.4 Opbouw bestemmingsplan	7
2.5 Leeswijzer	7
Hoofdstuk 3 De aanpassingen	8
3.1 Bestemming Water versus aanduiding EHS	8
3.2 Begrippen	8
3.3 Benzinstation A2	8
3.4 Woonschepenligplaats	8
3.5 Kortrijk 8: bestemming	8
3.6 Regeling kuilvoerplaten	9
3.7 Kleinschalig kamperen en kampeerterreinen	9
3.8 'Bijlage 2' van de regels	10
3.9 Bosdijk 4: bouwvlak	10
3.10 Honderdschelaantje 4: bestemming en woningaantal	10
3.11 Oukoop 2: 2 burgerwoningen	10
3.12 Aanduiding recreatiewoningen	11
3.13 Nevenactiviteiten	11
3.14 Agrarisch bedrijf versus volwaardig agrarisch bedrijf	11
3.15 Portengense Zuwe 2 en 4	12
3.16 Kadastraal perceel: gemeente Kockengen, sectie E, nr. 797	12
3.17 Oukoop 46	13
3.18 Bouwregels artikel 3.2.1	13
3.19 Hoofdwatertransportleiding	13
3.20 Wonen	13
3.21 Oukoop 22	14
3.22 Portengen 4: burgerwoning	14
3.23 Oud Aa 16: situering bedrijfsgebouwen	14
3.24 Kadastraal perceel, gemeente Breukelen 09/08 sectie G	14
Hoofdstuk 4 Juridische planbeschrijving	15
4.1 Algemeen	15
4.2 Verbeelding	15
Hoofdstuk 5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid	16
5.1 Algemeen	16
5.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg	16
5.3 Verslag zienswijzen	17

Hoofdstuk 1 Uitspraak Raad van State

Bij besluit van 1 juni 2016 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit tot vaststelling is beroep in gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Op 27 september 2017 is door de Raad van State uitspraak gedaan. Het vaststellingsbesluit is door de Raad van State 'vernietigd' voorzover dit besluit ziet op het nieuwe artikel 3.5.1, 3.5.2 en 3.6.2.

Vervolgens heeft de Raad van State de gemeenteraad de opdracht gegeven voor deze planonderdelen een nieuw vaststellingsbesluit te nemen, dit met in achtname van de uitspraak.

Naar aanleiding van de uitspraak Raad van State is het plan als volgt aangepast.

- geregeld wordt dat kleinschalig kamperen in de periode van 1 november tot 15 maart niet is toegestaan, hiertoe worden de criteria van artikel 3.5.1 nader aangevuld;
- de 'koppeling' tussen artikel 3.5.1 en artikel 3.5.2 wordt gerealiseerd door de gebruikscriteria uit artikel 3.5.2 ook deels op te nemen in artikel 3.5.1
- artikel 3.5.2 wordt veranderd in een regeling bij recht naar een afwijkingsbevoegdheid voor het college;
- artikel 3.6.2 komt te vervallen.

Hoofdstuk 2 Inleiding

2.1 Aanleiding

De raad van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 25 juni 2013 het bestemmingsplan "Landelijk Gebied West" vastgesteld. Vervolgens is op 30 september 2014 artikel 22 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' (inclusief enkele definities in artikel 1) van het bestemmingsplan aangepast conform de uitspraak van de Raad van State van 23 april 2014, nr. 201309319/1/R2.

In de afgelopen jaren is bovendien gebleken dat op diverse onderdelen aanpassingen op het bestemmingsplan gewenst zijn. In hoofdzaak betreffen deze aanpassingen kleine fouten die geconstateerd zijn of ondergeschikte aanpassingen van het plan als gevolg van kenbaar gemaakte bouwvoornemens.

2.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelijk aan dat van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' en omvat het landelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht ten westen van de rijksweg A2. Ten noordoosten van Nieuwer Ter Aa ligt een klein gebied ten oosten van de A2 dat ook in het plangebied hoort. De buurtschappen Portengensebrug, Portengen, Oukoop, Oud Aa, Kortrijk, Laag Nieuwkoop en Spengen en het bedrijventerrein nabij het buurtschap Portengensebrug vallen binnen het plangebied. Ook buiten het plangebied gelaten zijn de kernen Nieuwer Ter Aa en Kockengen, inclusief het toekomstige woongebied 4e kwadrant, en het gebied dat valt binnen het inpassingsplan voor het Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk. Dit inpassingsplan is op 17 juni 2014 vastgesteld en de bestemmingen voor de gronden binnen dat plan mogen in de eerste 10 jaren na vaststelling niet herzien worden.



Globale begrenzing plangebied (rode omkadering)

2.3 Geldend plan

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan "Landelijk Gebied West". Dit plan wordt met het onderhavige bestemmingsplan deels herzien dan wel op onderdelen gerepareerd. Alle aanpassingen worden besproken in [toelichting hoofdstuk 3](#).

2.4 Opbouw bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening kan niet los gezien worden van het nu geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied West". Dit 'bezem'-bestemmingsplan is opgesteld om het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' te repareren en enkele nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. De beleidsmatige uitgangspunten zoals deze ten grondslag hebben gelegen aan het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' blijven dan ook onverkort van toepassing. Voor de beleidsmatige onderbouwing van dit 'bezem'-bestemmingsplan wordt zodoende terugverwezen naar het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West'.

2.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden alle aanpassingen die gedaan zijn ten opzichte van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' besproken. Vervolgens volgt er een korte juridische toelichting in hoofdstuk 3 en tenslotte worden de resultaten uit het vooroverleg besproken in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 3 De aanpassingen

3.1 Bestemming Water versus aanduiding EHS

De bestemming 'Water' over de rivier de Aa ten noorden van de kern Nieuwer ter Aa staat niet goed op de verbeelding. Deze omissie wordt in dit bestemmingsplan hersteld.

3.2 Begrippen

De gemeente wil ambtshalve de volgende begrippen aanpassen:

- 'extensief dagrecreatief medegebruik': Het begrip 'extensief dagrecreatief medegebruik' is nu zo geformuleerd dat voorzieningen geen specifiek beslag mogen leggen op de ruimte. Het begrip wordt verduidelijkt en gelijk getrokken met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord;
- 'peil': Naar aanleiding van de indiening van een bouwaanvraag aan de Heicop 1 in Kockengen is gebleken dat de huidige definitie voor het bepalen van het peil van een bouwwerk niet altijd toepasbaar is in gebieden waar sprake is van ophoging van het maaiveld zoals in en rond Kockengen regelmatig gebeurt. Daarom wordt het begrip aangevuld met een onderdeel 3, waarmee in voorkomende gevallen burgemeester en wethouders de peilhoogte kunnen aanwijzen.

Daarnaast zijn enkele begrippen aangepast die verplicht zijn conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012).

3.3 Benzinestation A2

In het voorheen geldende bestemmingsplan was het op de gronden waar het benzinestation langs de rijksweg A2 bij Breukelen is gesitueerd, mogelijk om een restaurant met een vloeroppervlak van maximaal 1.000 m² toe te voegen. Deze mogelijkheid is per abuis vervallen in het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West'. De wens is om hier toch ruimte voor te bieden door het opnemen van een afwijkingsmogelijkheid binnen de bestemming 'Bedrijf'.

3.4 Woonschepenligplaats

Ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' binnen de bestemming 'Water' is op dit moment de realisatie van een berging mogelijk. Aangezien deze aanduiding alleen op de bestemming 'Water' ligt betekent dit dat er alleen op het water een berging gebouwd mag worden, terwijl het juist de bedoeling was om per 'woonschepenligplaats' één berging op het land mogelijk te maken. Deze omissie wordt in dit bestemmingsplan hersteld.

3.5 Kortrijk 8: bestemming

Het perceel Kortrijk 8 heeft per abuis de bestemming 'Agrarisch met waarden' gekregen terwijl dit de bestemming 'Wonen' had moeten zijn. Daarom is de bestemming gewijzigd naar 'Wonen' met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – voormalig agrarisch bedrijf'. De bewoner heeft tevens een verzoek gedaan om de bestaande woning te mogen vervangen en deze over korte afstand te verplaatsen. Om de woning te kunnen verplaatsen is het bouwvlak aan de voorzijde iets aangepast. Hier bestaan uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren tegen.

3.6 Regeling kuilvoerplaten

In artikel 3.4.7 van het vigerende bestemmingsplan is een afwijkingsregeling opgenomen voor het bouwen van kuilvoerplaten buiten het bouwvlak. Deze afwijkingsregeling wringt met het bepaalde in artikel 40. Om deze tegenstrijdigheid op te heffen wordt aan artikel 40 lid 3 een bepaling toegevoegd dat een vergunning zoals bedoeld in artikel 40 lid 1 niet vereist is voor kuilvoerplaten die vergund zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4.7.

3.7 Kleinschalig kamperen en kampeerterreinen

Kleinschalig kamperen

Gelet op de begripsomschrijving van kleinschalig kamperen moet er een combinatie zijn met de hoofdfunctie. In dit geval dient sprake te zijn van de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Kleinschalig kamperen als zelfstandige functie is niet toegestaan.

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt in subparagraaf 5.4.1 (pagina 113 van het pdf-bestand) ook duidelijk bij nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf vermeld dat door kleinschalig kamperen toe te staan agrarische ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om neveninkomsten te genereren.

Op 26 april 2016 heeft de gemeenteraad het beleidskader kleinschalig kamperen vastgesteld. In het beleidskader is het kleinschalig kamperen als nevenfunctie met maximaal 15 plaatsen bij een agrarisch bedrijf toegestaan. Deze aanpassing van het beleid is opgenomen in artikel 3.5.2. Middels afwijking kan het bevoegd gezag een kleinschalig kampeerterrein als nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf tot maximaal 15 plaatsen toestaan. Daarnaast kent de beleidsnota de mogelijkheid om maximaal 25 kampeerplaatsen toe te staan. In situaties waarbij naar het oordeel van het college in de directe omgeving geen onevenredige overlast ontstaat kan dit toegestaan worden. Dit is in het kader van de beleidsnotitie, of dit bestemmingsplan, niet verder onderzocht. De mogelijkheid om kleinschalig kamperen tot 25 plaatsen toe te staan wordt niet meegenomen in dit bestemmingsplan.

In bijlage 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan is in de lijst van nevenactiviteiten opgenomen waaraan kleinschalig kamperen moet voldoen. In de regels die gelden voor kleinschalig kamperen is geen directe relatie gelegd met deze voorwaarden. Met dit bestemmingsplan worden de voorwaarden uit bijlage 2 inclusief de aanpassingen uit het vastgestelde beleid voor kleinschalig kamperen ondergebracht in een specifieke gebruiksbepaling (nieuw artikel 3.5.2). Op deze wijze is de regeling juridisch sluitend.

Kampeesterreinen

Daarnaast kent het bestemmingsplan een regeling voor bestaande kampeesterreinen die niet onder de nevenfuncties bij agrarische bedrijven vallen. Deze kampeesterreinen zijn aangegeven met een aanduiding zoals bedoeld in artikel 3.1.c. Het gaat om de twee bestaande kampeesterreinen die genoemd worden in bijlage 1. In artikel 3.5.1 wordt geregeld dat deze kampeesterreinen alleen zijn toegestaan als ze op de verbeelding zijn aangeduid en in Bijlage 1 bij de regels worden genoemd. Nieuwe zelfstandige kampeesterreinen worden niet toegestaan.

3.8 'Bijlage 2' van de regels

De naam van bijlage 2 van de regels, de zogenaamde 'Lijst nevenactiviteiten bij agrarische bestemmingen', wekt verwarring op omdat de nevenactiviteiten gerelateerd moeten zijn aan een agrarisch bedrijf en niet aan de hele bestemming 'Agrarisch'. Daarom wordt de benaming aangepast naar 'Lijst nevenactiviteiten voor een agrarisch bedrijf'.

Onder de gebruiksmogelijkheden komt de volgende regel te vervallen:

- *'kampeerstandplaats, bebouwing: maximaal 150 m², maximaal 15 standplaatsen/ open gronden: maximaal 1.000 m², aanvullende eisen zie nadere regeling onderaan deze bijlage;'*

Ook de passage over kleinschalig kamperen komt te vervallen:

'Kleinschalig kamperen

Voor het kleinschalig kamperen gelden de volgende regels:

- a. per bouwvlak zijn ten hoogste 15 kampeermiddelen toegestaan met dien verstande dat tussen twee terreinen voor kleinschalig kamperen een afstand dient te worden aangehouden van ten minste 1.000 m en een goede inpassing in natuur en landschap dient plaats te vinden, met inachtneming van eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden;*
- b. de voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kamperen worden ingepast in de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen tot een maximaal oppervlak van 150 m²;*
- c. het kleinschalig kamperen mag zowel binnen als direct aansluitend aan het bouwvlak plaatsvinden;*
- d. de kampeermiddelen bezitten een niet-permanent karakter (tenten, toercaravans en dergelijke);*
- e. er wordt een beplantingsplan overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;*
- f. de afstand van kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen bedraagt ten minste 50 m;*
- g. permanente bewoning of huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan.'*

3.9 Bosdijk 4: bouwvlak

Het bouwvlak voor het agrarisch bedrijf aan de Bosdijk 4 te Nieuwer ter Aa is niet goed ingetekend. Deze omissie is in dit plan hersteld. Het bouwvlak is nu aan de zuidzijde tegen de bestaande bebouwing begrensd. Aan de west- en noordzijde wordt het bouwvlak tegen de sloot aangelegd.

3.10 Honderdschelaantje 4: bestemming en woningaantal

Het voormalige agrarische perceel aan het Honderdschelaantje 4, te Nieuwer ter Aa heeft per abuis nog de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' gekregen, terwijl dit de bestemming 'Wonen' had moeten zijn. Ook is de tweede woning op het perceel niet op de verbeelding aangeduid. Deze omissies worden met dit plan hersteld.

3.11 Oukoop 2: 2 burgerwoningen

Op het perceel Oukoop 2 te Nieuwer ter Aa waren volgens het oude bestemmingsplan twee burgerwoningen toegestaan. In het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' is echter per abuis maar één woning opgenomen. Deze omissie wordt in dit bestemmingsplan hersteld.

3.12 Aanduiding recreatiewoningen

Gebleken is dat binnen de regeling voor agrarische bebouwing ook niet agrarische bebouwing geregeld werd zoals een recreatiewoning met eventuele bijgebouwen en bijgebouwen bij de aanduiding 'aanlegplaats voor woonschepen'. Voor deze bebouwing gelegen binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' is nu een aparte set bouwregels opgenomen. De verplichting tot het bouwen binnen een bouwvlak is vervallen. De recreatiewoningen moeten nog wel binnen de aanduiding 'recreatiewoning' gebouwd worden.

Voor geheel nieuwe recreatiewoningen in het landelijk gebied geldt, net als voor woningen, een nulloptie. De bestaande recreatiewoningen zijn daarom tijdens de actualiseringsslag van de bestemmingsplannen allemaal bestemd. Het is gewenst om voor de hele gemeente een overwegend gelijklopende beleidslijn te trekken als het gaat om de maatvoering van recreatiewoningen die aansluit bij de Provinciale ruimtelijke structuurvisie en de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Noord en Landelijk Gebied rondom de Vecht. De bestaande afwijkingsbevoegdheid in artikel 3.4.5 om de inhoud van recreatiewoningen te vergroten is daarom aangepast.

3.13 Nevenactiviteiten

Op basis van de regels bestaat er bij de afdeling vergunningverlening onduidelijkheid over het feit of bestaande nevenactiviteiten ook mee tellen bij het aantal nevenactiviteiten. In artikel 3.5 'Afwijken van de gebruiksregels' is onder 3.6.1 sub c weergegeven dat maximaal 2 nevenactiviteiten per agrarisch bouwvlak mogen plaatsvinden. Met dit bestemmingsplan wordt verder verduidelijkt dat bestaande nevenactiviteiten, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de regels, hierbij worden meegerekend.

3.14 Agrarisch bedrijf versus volwaardig agrarisch bedrijf

In de bestemmingsomschrijving van artikel 3 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' is opgenomen dat de als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor volwaardige agrarische bedrijven. De gemeente wil echter ook niet-volwaardige bedrijven toestaan. De term 'volwaardig' wordt daarom in artikel 3.1 verwijderd.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied West is aangegeven dat er in Breukelen in 2010 circa 120 agrarische bedrijven waren. Een agrarisch bedrijf wordt als volwaardig gezien als het tenminste 50 NGE's heeft. NGE staat voor Nederlandse Grootte Eenheid, dit betreft een rekeneenheid.

In het gebied zijn 72 bedrijven groter dan 50 NGE. Dit houdt in dat er 48 bedrijven zijn die kleiner zijn. Daarvan zijn er 32 aan te merken als niet reëel, kleiner dan 16 NGE. In het bestemmingsplan hebben deze bedrijven een woonbestemming gekregen. De overige bedrijven vallen in de categorie reëel agrarisch bedrijf. Door de term volwaardig te schrappen vallen ook de agrarische bedrijven in de categorie reëel onder de agrarische bestemming.

3.15 Portengense Zuwe 2 en 4

Op de verbeelding zijn binnen de bestemming 'Natuur' ter plaatse van de Portengense Zuwe 2 en 4 te Kockengen enkele recreatiewoningen gelegen voorzien van de functieaanduiding 'recreatiewoning'. Er zijn binnen de bestemming 'Natuur' echter geen bouwmogelijkheden opgenomen voor deze bestaande recreatiewoningen.

Deze omissie wordt hersteld door bouwregels op te nemen voor bestaande recreatiewoningen gekoppeld aan de functieaanduiding 'recreatiewoning'.

Daarnaast is recent het wijzigingsplan 'Ecologische verbindingszone Bijleveld' vastgesteld. In dit wijzigingsplan zijn de twee recreatiewoningen Portengse Zuwe 2 en 4 komen te vervallen. Binnen de kaders van het wijzigingsplan is dit niet te herstellen. Omdat het wijzigingsplan over het bestemmingsplan Landelijk Gebied komt te liggen, moeten de woningen weer op de verbeelding terugkomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening.

3.16 Kadastraal perceel: gemeente Kockengen, sectie E, nr. 797

Het kadastrale perceel gemeente Kockengen, sectie E, nr. 797 ligt ingeklemd tussen de Provinciale Weg (N401) en de watergang 'Groote Heycop' direct ten noorden van de kern Kockengen. Omdat in dit gebied waterberging en natuur was voorzien is de voorheen agrarische bestemming in het bestemming 'Landelijk Gebied West' per abuis aangepast naar 'Natuur'.

Na vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West is gebleken dat er in het gebied nog één eigenaar is die het agrarisch gebruik wenst voort te zetten. Om de bestaande rechten niet aan te tasten zal het perceel kadastraal bekend onder Sectie E, nr 797 de bestemming 'Agrarisch met waarden – Landschapswaarden' krijgen.

Daarnaast wordt de redactie van artikel 38.4 onder c dusdanig aangepast dat organisaties en particulieren die hun grond blijvend als natuur willen inrichten en beheren dit, onder voorwaarden, kunnen doen.

3.17 Oukoop 46

Op het perceel Oukoop 46, te Nieuwer ter Aa is een grond- en waterbouwbedrijf gevestigd. De eigenaren van dit bedrijf willen ook een camping met 14 standplaatsen als nevenactiviteit beginnen op de naastgelegen gronden bestemd als 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'. Op basis van de regels uit het thans geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' is dit mogelijk.

Voor het perceel Oukoop 46 wordt in bijlage 1 bij de regels (bestaande nevenactiviteiten) dit kleinschalige kampeerterrein als bestaande nevenactiviteit opgenomen. De 'nieuwe' gebruiksregels voor kleinschalig kamperen zijn van overeenkomstige toepassing.

Ruimtelijke aanvaardbaarheid kampeerterrein Oukoop 46

Omdat de aanduiding van het kampeerterrein een nieuwe situatie betreft is gekeken naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid.

De activiteit vindt plaats binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Het kampeerterrein heeft maximaal 15 plekken en is gelegen bij een, in dit geval, niet-agrarisch bouwperceel. Het betreft een seizoensgebonden activiteit. Buiten het kampeerseizoen wordt het gras gemaaid en gebruikt ten behoeve van een nabij gelegen veehouderij. Deze werkwijze sluit aan bij de manier waarop het kleinschalig kamperen is geregeld. Omdat het kampeerterrein maximaal 15 plaatsen betreft is de verkeersaantrekkende werking laag en aanvaardbaar voor deze omgeving.

We vinden het kampeerterrein onder deze voorwaarden ruimtelijk aanvaardbaar op deze plek.

3.18 Bouwregels artikel 3.2.1

In de bouwregels van artikel 3 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' ontbreekt onder artikel 3.2.1 'Gebouwen' dat gebouwen uitsluitend gebouwd mogen worden ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering. Deze omissie wordt hersteld door de zin 'Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:' te veranderen in 'Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering gelden de volgende regels:'

3.19 Hoofdwatertransportleiding

Per abuis is de ondergrondse hoofdwatertransportleiding waarmee water vanuit de Lek naar de duinen wordt getransporteerd om daar drinkwater van te maken en die op 2 plaatsen door het plangebied loopt niet voorzien van een dubbelbestemming. Daarom worden deze leidingen alsnog in het bestemmingsplan opgenomen. Aan weerszijde van de leiding ligt een beschermingszone van 10,0 m. De dubbelbestemming als planregel was wel opgenomen in de regels. Door het opnemen van de dubbelbestemming op de verbeelding is artikel 24 van de planregels van het 'moederplan' van toepassing.

Binnen deze zone mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd. Na goedkeuring van de leidingbeheerder kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

3.20 Wonen

In artikel 20 'Wonen', lid 4.1 is aangegeven dat er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan om een hogere maximum goothoogte voor gebouwen tot 6,0 m toe te staan. Op basis van dit artikel kunnen vrijstaande bijgebouwen zodoende een goothoogte van 6,0 m krijgen. Hiermee zou een vrijstaand bijgebouw niet meer ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Dit is niet wenselijk en daarom wordt dit lid geschrapt.

3.21 Oukoop 22

Het slotenpatroon rondom het perceel Oukoop 22 is al enige jaren geleden aangepast (al voor de vaststelling van bestemmingsplan Landelijk Gebied West) waardoor er nu onlogisch op een klein deel van het perceel een agrarische bestemming ligt. De rest van het perceel heeft de bestemming 'Horeca'.

Gebleken is dat de situatie ter plaatse al geruime tijd feitelijk anders is dan nu op de verbeelding aangegeven. Door de grens van de bestemming 'Horeca' om het perceel te trekken vervalt de agrarische bestemming op een klein deel van het perceel. De bestemmingsgrens zal de vorm van de huidige kavelverloop volgen.

Het perceel Oukoop 22 heeft in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West een horeca bestemming. Op gronden met deze bestemming zijn horeca activiteiten toegestaan in de categorieën 1 en 2. De activiteiten die plaatsvinden op locatie zijn echter aan te merken als categorie 3 activiteiten. Dit is een omissie die niet is meegenomen bij het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West. Met dit bestemmingsplan wordt dit gecorrigeerd. Hiervoor wordt op de verbeelding een nadere aanduiding opgenomen. In de planregels vindt hiervoor een kleine aanpassing plaats.

3.22 Portengen 4: burgerwoning

In 2008 is vergunning verleend voor dit perceel voor het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming 'Wonen'. Dit is ten onrechte niet meegenomen.

3.23 Oud Aa 16: situering bedrijfsgebouwen

Gebleken is dat door de vorm van het perceel, langgerekt langs de weg, men niet kan voldoen aan de eis voor situering van de bedrijfsgebouwen 5,0 m achter de voorgevelrooilijn van de woning. Zonder aanpassing zouden de bestaande bedrijfsgebouwen niet passen in het bestemmingsplan.

Daarom wordt voor dit perceel de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - andere situering bedrijfsgebouwen toegestaan' opgenomen op de verbeelding. Ook in artikel 4.2.1 a onder 3 wordt een verwijzing naar deze aanduiding opgenomen.

3.24 Kadastraal perceel, gemeente Breukelen 09/08 sectie G

Waternet verzoekt de gemeente om de bestemming 'Wonen' op het kadastrale perceel BKL09L08 G000 subjectnummer 6605224220 te wijzigen in de bestemming 'Groen' in verband met de daar aanwezige watertransportleiding. De bestemming 'Wonen' is niet nodig en de bestemming 'Groen' past beter bij het gebruik van het perceel als leidingtracé.

Hoofdstuk 4 Juridische planbeschrijving

4.1 Algemeen

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de SVBP 2012.

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Omdat dit plan een 'reparatie' is van het nu geldende bestemmingsplan kunnen deze twee bestemmingsplannen enkel in samenhang met elkaar worden gelezen. De gerepareerde onderdelen van dit bestemmingsplan vormen te samen met het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' het planologische kader voor het landelijke gebied ten westen van de A2.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Ook is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

4.2 Verbeelding

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere bepalingen als gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken etc.. Voor de verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart).

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter visie gelegd te worden. Hierbij bestaat er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

5.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg

Omdat het een herziening betreft van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' ten behoeve van het herstel van een aantal omissies is er geen inspraak geweest op het voorontwerp.

Het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft plaatsgevonden van 17 juli tot en met 27 juli 2015 gedurende 6 weken. Vanwege de vakantie zijn een aantal reacties in september binnen gekomen. Deze zijn ondanks de te late indiening alsnog beantwoord.

Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg toegezonden aan:

1. Provincie Utrecht;
2. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. Natuur en Milieu Utrecht;
4. Stichting het Utrechts landschap;
5. LTO Noord;
6. Gasunie;
7. Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen;
8. Waternet.

Het vooroverleg heeft geleid tot 5 reacties. Deze reacties zijn kort samengevat en beantwoord in een separate 'Nota beantwoording overlegreacties'. In de nota is aangegeven of de reactie leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Naast de vooroverlegreacties zijn er ook 2 ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

5.3 Verslag zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende 6 weken (tot en met donderdag 21 januari 2016) ter visie gelegen. Tijdens deze periode zijn 7 zienswijzen ingediend. Deze reacties zijn kort samengevat en beantwoord in een separate 'Nota van beantwoording zienswijzen'. In de nota is aangegeven of de reactie leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Naast de zienswijzen zijn er ook verschillende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.